82 K 27/25

Amtsgericht Düsseldorf

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 16.02.2027, 11:30 Uhr,
1. Etage, Sitzungssaal 1.102, Werdener Straße 1, 40227 Düsseldorf

folgender Grundbesitz:

Wohnungsgrundbuch von Unterbach, Blatt 5678,
BV lfd. Nr. 1
495/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Unterbach, Flur 32, Flurstück 244, Gebäude- und Freifläche, Dellestraße 21, 23, Größe: 1.487 m² verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Hause Dellestraße 21-23 im 3. Obergeschoss links gelegen, in dem Aufteilungsplan mit Nr. 14 bezeichnet, mit 93,19 qm Wohnfläche.

versteigert werden.

Die zu versteigernde Wohnung liegt in zwei im Stadtteil Düsseldorf-Unterbach gelegene voll unterkellerte 4-bis 6geschossige Wohnhäuser mit Tiefgarage als Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 20 Wohneinheiten und 23 Kfz-Einstellplätzen in der Tiefgarage.

Das Wohnungseigentum ist durch Teilung gemäß WEG im Jahr 1972 begründet worden.

Das Wohnungseigentum Nr. 14 ist im 3. Obergeschoss hinten des Hauses

Dellestraße 21 gelegen, mit rd. 97 m² Größe aufgeteilt in 3 Zimmer, Küche+Speisekammer, Diele, Garderobe, Bad, WC, Abstellraum sowie ein Kellerraum. Ausweislich der Teilungserklärung ist zugunsten der ETW Nr. 14 eine Gebrauchs- und Nutzungsregelung (Sondernutzungsrecht) an dem Tiefgaragenstellplatz Nr. 14 vereinbart.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 30.01.2026 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

270.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.